

INTERPONE ACCIÓN DE AMPARO POR ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Señor/a Juez/a:

Ezequiel Nino, abogado en causa propia (T° 95; F° 264, CPACF), con domicilio real en Roseti 444 4to. "A", correo electrónico ninoezequiel@gmail.com, constituyendo domicilio procesal en la dirección mencionada y domicilio electrónico en la CUIT 20-222965105-7, se presenta y dice:

I. OBJETO

Vengo a interponer acción de amparo en los términos del art. 12 de la Ley N° 104 (modificada por Ley N° 5.784, texto consolidado por Ley N° 6.017) y del art. 2 de la Ley N° 2.145 y sus modificatorias contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, "GCBA"), con domicilio en la calle Uspallata 3150 de dicha ciudad.

Por medio de esta acción, solicito que se condene a la demandada a brindar la información solicitada a través del pedido de acceso a la información pública cursado por medios electrónicos con fecha 23 de enero del 2025, de acuerdo con lo establecido por el artículo 1 de la Ley N° 104. La respuesta proporcionada es manifiestamente insuficiente, inefectiva, confusa y violatoria del derecho constitucional a acceder a información pública regulado en la Ley 104, por lo que requiero que se entregue la información omitida en la respuesta al pedido de acceso a la

información pública, tal como se explicará en los apartados subsiguientes.

Asimismo, solicito se ordene que toda la información sea entregada en formatos abiertos y reutilizables, evitando el envío de archivos que impidan el procesamiento de la información.

Finalmente, solicito se impongan costas al GCBA.

II. HECHOS

II.a. La solicitud de información pública realizada

El 23 de enero de 2025, en el marco de un estudio de investigación e incidencia, desde la sociedad civil, que se viene realizando sobre distintas problemáticas urbanas en la Ciudad de Buenos Aires, se realizó un pedido de información pública ante el GCBA en los términos de la Ley N° 104 y su Decreto Reglamentario N° 260/017, el cual tramitó mediante el expediente electrónico identificado como EX-2025-05069972 en el portal de información, trámites y participación ciudadana “Buenos Aires Colaborativa” alojado en <https://bacolaborativa.buenosaires.gob.ar/>.

En particular, se solicitó que informaran diversas cuestiones en torno a la concesión del Casino Flotante, especificando concretamente:

“-Podrá informar la situación actual de la concesión del casino flotante?

-El GCBA cobra un porcentaje de las apuestas realizadas en ese casino? En caso afirmativo:

*El canon se cobra sobre la cantidad total de apuestas o sobre la ganancia del casino? En cualquiera de esos casos, cómo se calcula?

*Cómo se controla el monto de ese canon? En caso de que se trate de un procedimiento complejo, podrá describir la forma en que se lo hace pero también los detalles que tiene ese control? (por ejemplo, la cantidad de personas que lo realizan, el tipo de información que debe brindar el casino, si se realizan cálculos desde alguna oficina del estado para compararlos con lo declarado por la empresa contratante, etc.)

*De cuanto fue el canon que debió haber abonado la empresa durante 2022, 2023 y 2024 y cuanto efectivamente fue percibido por el GCBA en cada uno de esos años?

-El espacio de estacionamiento del casino también es parte de la misma concesión? En caso afirmativo, se abona un canon diferente por el uso de ese predio? En caso negativo, cómo es el vínculo que une al GCBA y a la empresa concesionaria del casino para el uso de esas tierras?"

A su vez, se requirió que se proveyera la información de manera desagregada, oportuna, veraz, suficiente y adecuada, de conformidad con los plazos legales establecidos al efecto.

II.b. La respuesta del GCBA

El 26 de febrero del corriente, tal como surge de la documentación que se acompaña al presente, la Gerenta de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, Dra. Eva Frontera, comunicó la respuesta al pedido cursado mediante el informe 2025-09379930-GCBA-LOTBA, pero sin proveer toda la información solicitada ni justificar la denegatoria de aquellos datos faltantes, contrariando las previsiones del artículo 6 de la Ley N° 104.

Así, en la nota se respondió:

“Al respecto, se informa que Casino de Buenos Aires S.A. mantiene su operación como Agente Operador de los Buques Casino situados en Puerto Madero en virtud de una medida cautelar dictada en el marco de la causa “CASINO DE BUENOS AIRES S.A. Y O. C/ LNSE Y O. S/ PROCESO DE CONOCIMIENTO” (40575/17), tramitada en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9, Secretaría N° 17.

En cuanto a la recaudación que realiza el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre las apuestas realizadas en los Buques Casino, se indica que el canon vigente es del 30% del beneficio líquido (apuestas menos premios) obtenido en los juegos comercializados. Este porcentaje se encuentra previsto en los Artículos 72 y 73 del Texto Ordenado de Control, aprobado por la Resolución de Directorio N° 22-LOTBA/2024.

El control del monto de este canon se realiza mediante un sistema de control en línea y herramientas informáticas desarrolladas por LOTBA S.E., complementadas por inspecciones tanto in situ como remotas. Este control varía según el tipo de juego comercializado, dado que los juegos de mesas de paño y las máquinas electrónicas y electromecánicas de juegos de azar (MEEJA) presentan diferencias en su desarrollo. Para las mesas de paño, el procedimiento comienza con la recopilación diaria de datos sobre la operación de las mesas de juego, los cuales se registran y analizan para calcular el beneficio acumulado.

En cuanto a las MEEJA, el control se realiza mediante el sistema “Advantage”, desarrollado por la firma IGT (International Game Technology), una empresa global que proporciona soluciones tecnológicas para la industria del juego. Este sistema está certificado conforme a los estándares internacionales de GLI (Gaming Laboratories International), una organización que se encarga de certificar la seguridad y la integridad de los sistemas de juego y las máquinas de azar. El control se realiza en base a los contadores electrónicos registrados en el Sistema de interconexión requerido para el funcionamiento de las salas, a través de la normativa técnica vigente conforme Resolución de Directorio N° 30-LOTBA/2020). En ambos casos, los valores calculados se registran en un asiento contable y se cargan en SAP, mientras que la información sobre los depósitos realizados se verifica y se remite a diversas áreas para su comprobación y correcta distribución.”

“El canon que debió abonar la empresa en los años 2022, 2023 y 2024 no varió respecto al de 2025. Por lo tanto, en todos los casos fue del 30% del beneficio líquido, como se indica en el primer párrafo y ese porcentaje fue el efectivamente percibido por Lotería en los tres años consultados. Estos montos se corresponden con los pagos que debía realizar el Agente Operador, según los procedimientos de control establecidos.

Por último, se informa que el espacio de estacionamiento de los Buques Casino situados en Puerto Madero no forma parte de la autorización que regula la explotación, y su uso no ha sido autorizado por LOTBA S.E.”

III.a. Motivos por los las respuestas son insuficientes e incompletas

1. Frase sobre los montos efectivamente abonados por el concesionario que no responden a la pregunta

Las consultas sobre los montos que debieron abonar y los montos efectivamente abonados son muy precisas en cuanto a que pretende conocer cuánto debió haber cobrado y cuanto ha realmente cobrado -durante los últimos años- nuestro estado local por la concesión del Casino Flotante. Se trata, sin dudas, de un presupuesto abultado que los habitantes de la ciudad tenemos el derecho de conocer. Sin embargo, la respuesta brindada por Loteria de la Ciudad S.E. constituye una muestra evidente de evasividad. Esto es lo que formalmente explicita a preguntas concretas que requieren datos concretos:

“El canon que debió abonar la empresa en los años 2022, 2023 y 2024 no varió respecto al de 2025. Por lo tanto, en todos los casos fue del 30% del beneficio líquido, como se indica en el primer párrafo y ese porcentaje fue el efectivamente percibido por Lotería en los tres años consultados. Estos montos se corresponden con los pagos que debía

realizar el Agente Operador, según los procedimientos de control establecidos”.

Esta respuesta constituye una evasividad por las siguientes razones:

Lo más evidente es que la respuesta no proporciona ningún monto específico. Ante la pregunta de cuánto fue lo que debió abonar durante esos años y cuánto fue lo que efectivamente percibió en cada uno de esos años la respuesta no ofrece ninguna cifra.

Debe decirse de manera muy firme que esto no es una respuesta directa a la pregunta sobre los montos efectivamente abonados.

Esta parte no consultó sobre lo efectivamente cobrado en 2025 -que incluso está en sus primeros meses a la hora de efectuar este reclamo- por lo que su inclusión en la respuesta no hace más que agregar confusión.

Si a las preguntas de “cuánto fue el canon que debió haber abonado” y “cuanto fue el canon efectivamente abonado” la respuesta es la de "30% de la recaudación" solo se indica la fórmula para calcular el canon, pero no revela el monto real que debió haber ingresado a las arcas públicas ni el que realmente ingresó.

La información sobre el monto que debió haber ingresado y el que realmente ingresó representa un dato de suma trascendencia para la gestión de recursos públicos de CABA. En un capítulo subsiguiente de esta acción se explicitará el motivo por el cual la ciudadanía debe contar con este de con este detalle de tal relevancia

en materia de transparencia de los fondos públicos de la Ciudad de Buenos Aires.

2. La negativa a explicitar las cifras efectivamente percibidas por el canon del Casino Flotante parece ser un patrón en relación a la actividad de juegos de azar

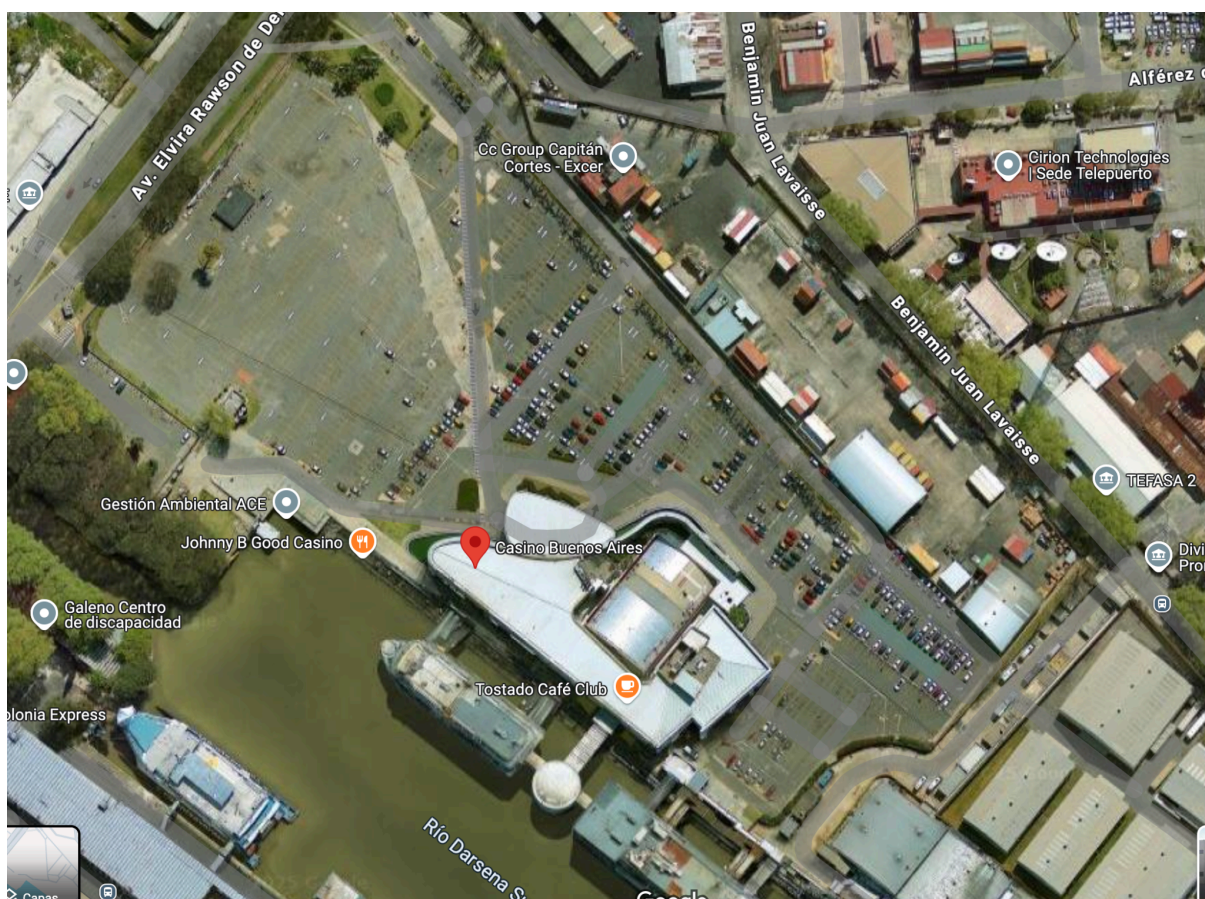
Esta omisión por parte de Lotería de la Ciudad (LOTBA) en proporcionar información precisa y completa sobre los montos efectivamente percibidos en concepto de canon por la explotación del Casino Flotante coincide con la negativa a proporcionar cifras de ingresos en relación a las máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo (por el cual también ha debido reclamarse judicialmente en el expediente que lleva el número EXP J-01-00042733-7/2025-0. Esto no puede ser interpretado como meras omisiones burocráticas, sino que, por el contrario, evidencia una falta de voluntad para transparentar dichos ingresos y genera una fundada presunción de que existe un interés deliberado en mantener oculta esta información.

En efecto, la circunstancia de que LOTBA S.E. haya incurrido en idéntica omisión respecto de dos concesiones de juego de azar de envergadura análoga, resulta demostrativa de una práctica sistemática de ocultamiento que trasciende las particularidades de cada caso y revela una política institucional de opacidad incompatible con los principios de transparencia activa y acceso a la información pública.

3. No responde la consulta sobre el espacio de estacionamiento fuera del Casino Flotante

Esta parte solicitó información detalles sobre el estacionamiento del Casino Flotante, que es publicitado en la pagina del Casino como uno de los servicios que presta (ver <https://casinobuenosaires.com.ar/nuestros-servicios/>).

En la respuesta se informó que el espacio de estacionamiento de los Buques Casino situados en Puerto Madero no forma parte de la autorización que regula la explotación, y su uso no ha sido autorizado por LOTBA S.E. pero no se recibió ninguna otra respuesta por parte del GCBA. Adviértase en la foto satelital la relevancia del espacio que ocupa ese terreno y la importancia de recibir una respuesta sobre el uso de esas tierras.



La respuesta emitida por Lotería de la Ciudad S.E. se niega a brindar información sobre la concesión de otros locales con el argumento de que bajo su órbita sólo se lo ha designado como autoridad de aplicación de la concesión del Casino Flotante, en el marco del proceso de asunción de competencias en materia de juegos de azar.

Sobre esta respuesta, debe explicitarse que el sujeto obligado es el GCBA y no Loteria de la Ciudad SE. La Ciudad cuenta con una oficina de acceso a la información cuyas funciones -dispuestas por el art. 23 de ley- son:

- a) Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información pública, remitiendo la misma al/la funcionario/a o agente pertinente;

b) Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública;

En este caso, se trata de una incorrecta derivación por parte de la autoridad de aplicación pues debió haber remitido la parte que no pertenecía a un área de juego de azar a la oficina correspondiente. Pero, además, la oficina de juegos de azar debió haber remitido prontamente esa sección del pedido a la dependencia pertinente o a la autoridad de aplicación para efectuar la remisión correspondiente. En cualquier caso, no puede ser el ciudadano quien se perjudique por este tipo de descoordinaciones entre oficinas estatales.

Los principios que rigen el derecho al acceso a la información pública de máxima premura, presunción de publicidad y accesibilidad; informalismo, no discriminación, eficiencia, completitud, disociación, transparencia, formatos abiertos, alcance limitado de las excepciones, in dubio pro petitor y buena fe representan -en conjunto- la justificación para que no sea el vecino de la Ciudad el que deba ver su derecho vulnerado por no haberse coordinado adecuadamente entre oficinas estatales a fin de cumplir con la norma de acceso a la información.

Presunción de Publicidad y Accesibilidad: La información sobre la gestión de los bienes públicos se presume pública y accesible a todos los ciudadanos. El GCBA tiene la carga de demostrar que existe una razón válida para restringir el acceso a esa información, y no lo ha hecho.

Completitud: La información proporcionada debe ser completa, es decir, debe responder a todas las preguntas formuladas y proporcionar todos los detalles relevantes.

Transparencia: La gestión de los recursos públicos debe ser transparente, es decir, clara, verificable y accesible a todos los ciudadanos. Al no proporcionar la información sobre el resto de los locales por no haber remitido a la autoridad correspondiente, el GCBA está dificultando la transparencia en la gestión de los recursos públicos y ocultando información que debería ser de dominio público.

Buena Fe: La administración pública debe actuar de buena fe, es decir, con honestidad, lealtad y colaboración hacia los ciudadanos. La respuesta evasiva del GCBA sobre el resto de los locales no honra ese compromiso. En lugar de colaborar para facilitar el acceso a la información, se han puesto trabas (aunque no sean intencionales) que dificultan la tarea del investigador y activista interesado en la gestión pública de los recursos de la Ciudad.

In Dubio Pro Petitor: Al interpretar restrictivamente su obligación de brindar información, el GCBA está violando el principio in dubio pro petitor. Debería haber interpretado su obligación de la manera más favorable a mi derecho de acceso a la información.

IV. Fundamentos de derecho

IV.a. Transparencia, acceso a la información y gestión de bienes públicos

El derecho al acceso a la información y la obligación del Estado

La transparencia es un pilar fundamental de la gestión pública y un requisito esencial para garantizar la democracia y la rendición de cuentas. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece en su artículo 1 el principio de publicidad de los actos de gobierno, disponiendo que todos los actos de gobierno son públicos. Esto implica que la ciudadanía tiene el derecho de conocer cómo se administran los bienes públicos y en qué condiciones se celebran las contrataciones y concesiones estatales.

El artículo 105 de la misma Constitución refuerza esta obligación al disponer que el Jefe de Gobierno debe garantizar el acceso a la información pública, asegurando que toda documentación relacionada con la gestión estatal esté disponible para la ciudadanía. Este mandato se complementa con la Ley N° 104 de Acceso a la Información Pública, cuyo artículo 4 establece que el Estado debe proporcionar toda la información registrada en cualquier fecha, forma y soporte que se encuentre en su poder. El acceso a esta información es un derecho, y su restricción sólo puede justificarse en casos excepcionales y debidamente fundamentados.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha afirmado que el acceso a la información es un derecho humano fundamental. En el caso “Claude Reyes vs. Chile”, la Corte sostuvo que el acceso a la información bajo el control del Estado es un derecho fundamental para el ejercicio de la democracia. Este derecho permite a las personas obtener información necesaria para participar en los asuntos públicos, supervisar las gestiones estatales y exigir rendición de cuentas a los funcionarios públicos.

Además, la CIDH establece que el Estado sólo puede restringir el acceso a la información pública en circunstancias excepcionales, siempre respetando los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Por lo tanto, la gestión de los bienes públicos debe estar sujeta a los más altos estándares de transparencia, permitiendo a la ciudadanía evaluar si se están administrando de manera eficiente y en beneficio del interés colectivo.

IV.b La transparencia en la gestión de bienes públicos: una herramienta contra la corrupción

Los bienes públicos son patrimonio de la ciudadanía y su administración debe regirse por principios de equidad, eficiencia y rendición de cuentas. Sin embargo, la falta de transparencia en la gestión estatal puede derivar en irregularidades que favorecen intereses privados en perjuicio del bien común.

Las convenciones internacionales ratificadas por Argentina destacan la importancia de garantizar la transparencia en la gestión de recursos públicos. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), ratificada por Argentina mediante la Ley 26.097, establece en su artículo 9 que los Estados deben adoptar sistemas eficaces de contratación pública para evitar prácticas corruptas y asegurar criterios objetivos de adjudicación. La Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, ratificada por la Ley 24.759, exige en su artículo III mecanismos para garantizar la participación ciudadana en la fiscalización de los recursos públicos.

La opacidad en la administración de bienes públicos genera múltiples riesgos. La falta de control en la asignación de recursos puede derivar en desvío de fondos y subsidios encubiertos, favoreciendo a actores privados sin justificación. Asimismo, la ausencia de criterios claros en concesiones y adjudicaciones puede llevar a un uso ineficiente de los bienes públicos, perjudicando el acceso equitativo de la ciudadanía a estos espacios. La falta de transparencia también abre la puerta a la corrupción y a conflictos de interés, ya que permite que empresas o individuos cercanos al poder obtengan beneficios indebidos sin un proceso de control adecuado.

Además, la inequidad en la distribución de bienes públicos se traduce en un impacto directo en la calidad de vida de la ciudadanía. Si los espacios públicos y bienes estatales son gestionados en función de intereses comerciales o privados, el acceso de la población a áreas verdes, infraestructuras y servicios esenciales se ve comprometido. La implementación de mecanismos de auditoría independiente y monitoreo ciudadano es fundamental para evitar estas prácticas y garantizar que los bienes públicos sean administrados con criterios de transparencia y eficiencia.

IV.c. El Casino Flotante: una concesión bajo sospecha

La situación del Casino Flotante está inmersa en una enorme controversia. De hecho, la empresa concesionaria continúa en actividad por una medida cautelar de la justicia federal, tal como se explica en la respuesta recibida. Existe una enorme masa de dinero que va de los

vecinos que concurren al casino a la empresa y al GCBA que debe ser observada con mucho detenimiento.

Según el diario Clarín en una nota reciente, hay muchísimo dinero en juego y aún es muy incierto lo que ocurrirá con la concesión del Casino Flotante. La justicia contencioso-administrativo federal aún debe dictar un fallo definitivo y aún rige una medida cautelar de no innovar que mantiene el status quo desde hace muchos años. Así, en una nota publicada en enero de este año se explica, entre otras cosas:

“Últimas noticias sobre el negocio del juego: el casino más famoso funciona sin licencia y nadie se da por enterado. O, mejor dicho, a nadie le conviene que haya enterados. Es una situación extraña: el gobierno no puede legalmente prorrogarle la licencia ni adjudicársela a otra empresa. Sí puede estatizarlo y hacerse cargo de la operación. Pero eso metería tanto ruido político que han descartado la alternativa. Al menos por ahora”.

(https://www.clarin.com/opinion/red-trucha-mantiene-flote-casino-plata-factura-nadie-importa-demasiado_0_dgwgoWifWe.html?srsId=AfmBOorZL4OA3smenRwngxBxuwUOfHpgTxqV2fCuU35zL4HxmAvhuHio)

Una nota de La Política Online, de enero de 2023, pone en duda el efectivo pago del canon por parte de los concesionarios del Casino. Así, entre otras afirmaciones, sostiene:

“Bajo la supervisión de Pepín, traspasó el juego a la Ciudad cuando le quedaba poco más de un año de concesión. El macrismo vendió el traspaso como una carga, pero lo cierto es que los concesionarios se

aseguraron la continuidad del negocio. Se suponía que a cambio debían desembolsar un canon y tributos muy superiores a los acordados en 1999 y pagar deuda acumulada con el gobierno porteño. No lo hicieron”.

(<https://www.lapoliticaonline.com/ciudad/la-justicia-demora-el-fallo-sobre-el-barco-flotante-pero-la-concesion-vencio-en-2019/>)

En cuanto al futuro de la concesión, luego de que sobrevenga un fallo definitivo de la justicia federal, el periódico *lprofesional* explicó -en una nota de enero de 2025:

“Ahora, casi siete años después, la disputa se reactivó y amenaza la continuidad de las salas de juego ubicadas en el barrio más rico de la Ciudad de Buenos Aires.

Es que la Constitución porteña admite dos opciones como son el cierre de las dos salas de juego o la estatización, palabra que en el seno de *La Libertad Avanza* no es muy usada.

En tanto, en el sector advierten que los dueños del Casino flotante podrían obtener un salvataje del propio gobierno nacional a través de un decreto que les permita seguir operando a pesar de tener el contrato vencido”.

(<https://www.iprofesional.com/negocios/421906-futuro-incierto-para-concesion-casino-puerto-madero>)

Existen, por ende, numerosos motivos para suponer que esta información que se requiere es muy relevante para la participación ciudadana en las decisiones que habrán de sobrevenir pues estamos frente a un estado de situación precario que puede modificarse en cualquier momento luego de una decisión judicial que se presume cercana. Por ese motivo, los montos de ingresos al GCBA de lo producido por el Casino Flotante se torna crucial para los tiempos que se avecinan.

IV.d. Otras razones por las cuales es información muy relevante

Más allá de la certeza del monto abonado, resulta fundamental conocer los montos abonados por el Casino Flotante para asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera transparente y eficiente.

A su vez, conocer los montos abonados por el Casino Flotante permite a los ciudadanos evaluar si el gobierno está obteniendo un beneficio justo por la explotación del juego y, eventualmente, si está utilizando esos recursos para financiar programas de prevención y tratamiento de la ludopatía.

También es importante conocer los montos abonados por este casino para compararlos con los montos abonados por otros casinos y salas de juego. Esto permite determinar si el canon pagado es razonable y si la concesión está generando un beneficio justo para la Ciudad.

Contar con esta información, permite exigir la rendición de cuentas a los funcionarios públicos responsables de la gestión de la concesión, y a los concesionarios de la concesión, demostrando si están actuando de forma correcta o si están causando perjuicios a la ciudadanía.

El acceso a la información pública en este contexto es un derecho fundamental que permite a la ciudadanía controlar la gestión gubernamental y prevenir posibles actos de corrupción. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción establece la obligación de los Estados de garantizar la transparencia en la administración pública y asegurar que los contratos y concesiones sean fiscalizados de manera adecuada. Del mismo modo, la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de control ciudadano para evitar prácticas corruptas en la gestión de bienes públicos.

La falta de transparencia en la concesión del Casino Flotante es un ejemplo claro de cómo la opacidad en la administración estatal puede potencialmente derivar en beneficios indebidos para actores privados y en perjuicio para la ciudadanía. La ausencia de información accesible sobre los términos del contrato, el incumplimiento de las obligaciones económicas del concesionario y la transferencia de recursos públicos sin justificación podrían llegar a ser indicadores de un modelo de gestión que atenta contra los principios de equidad y rendición de cuentas.

Garantizar la transparencia en este tipo de concesiones no solo es una exigencia legal y constitucional, sino una condición esencial para proteger el patrimonio colectivo y evitar que los bienes públicos sean utilizados en función de intereses particulares. La implementación de

mecanismos de auditoría independiente y la difusión de información clara y accesible sobre el proyecto permitirían asegurar que las decisiones adoptadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respondan al interés general y no a la discrecionalidad de quienes administran los recursos estatales.

V. Normas constitucionales y convencionales vulneradas

La conducta de la demandada resulta manifiestamente ilegal y arbitraria en tanto implica un incumplimiento de normas constitucionales y convencionales vigentes en nuestro ordenamiento jurídico.

El derecho de acceso a la información pública se encuentra reconocido en la Constitución Nacional (CN) y en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional (cf. arts. 1, 14, 33, 42 y 75 inc. 22 de la CN, art. 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros).

En particular, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, “CADH”) reconoce en su artículo 13 el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento y de expresión y establece que el mencionado derecho “comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole...” (cf. art. 13, inc. 1, CADH).

Al resolver el “Caso Claude Reyes y otros vs. Chile”, la Corte IDH trajo luz respecto a los alcances de este derecho, entendiendo que el mismo comprende el acceso a la información [5’]. Así, ha afirmado lo

siguiente: “La Corte estima que el artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a “buscar” y a “recibir” “informaciones”, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal (...) De esta forma, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea” [6] .

En ese orden de ideas, la Corte ya no se refirió a la formulación clásica del derecho a la libertad de expresión, sino que consagró la existencia de un nuevo derecho humano: el derecho de acceso a la información pública. Éste confiere a las personas la facultad de conocer la información contenida en archivos, estadísticas o registros en poder del Estado y, por lo tanto, representa un instrumento imprescindible para concretar la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los asuntos públicos.

Por su parte, la Asamblea General de la OEA entendió en diversas resoluciones que el acceso a la información pública es un requisito indispensable para el funcionamiento de la democracia, la transparencia de la gestión pública y el ejercicio de los derechos constitucionales. En este sentido, sostuvo que “(...) toda persona tiene la libertad de buscar, recibir, acceder y difundir informaciones y que el acceso a la información pública es un requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia, y que los Estados tienen la obligación de responder y hacer respetar el acceso a la información pública a todas las personas y promover la adopción de disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para asegurar su reconocimiento y aplicación efectiva” [7].

En síntesis, el acceso a la información pública es un derecho humano básico y no una concesión graciosa del Estado, y no debe ser entendido como un simple derecho individual, sino como uno asociado al interés público, por ser condición esencial para el mantenimiento del sistema democrático, por favorecer un debate de ideas abierto y plural y por posibilitar el control del accionar estatal por parte de la ciudadanía.

Así lo entendió la Corte IDH en el citado precedente, “Caso Claude Reyes y otros vs. Chile”, donde sostuvo que “el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la

participación en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso”[8].

En similar sentido interpretativo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió en los autos “Asociación por los Derechos Civiles c/ EN-PAMI” que “la negativa a brindar la información requerida constituye un acto arbitrario e ilegítimo en el marco de los principios de una sociedad democrática e implica, en consecuencia, una acción que recorta en forma severa derechos que son reservados (...) a cualquier ciudadano, en tanto se trate de datos de indudable interés público y que hagan a la transparencia y a la publicidad de la gestión de gobierno, pilares fundamentales de una sociedad que se precie de ser democrática”[9].

Posteriormente, nuestro Máximo Tribunal reforzó este estándar al resolver el citado caso “CIPPEC c/ Estado Nacional- Ministerio de Desarrollo Social”, cuando entendió que “[l]os datos requeridos, debidamente evaluados por la actora, constituyen una herramienta fundamental para que el pulso vivo y crítico de la esfera pública contribuya a determinar si la instrumentación de las políticas sociales establecidas por el Estado contribuye efectivamente o es disfuncional a los fines perseguidos. Lo requerido puede promover correcciones, o adecuaciones y plantear soluciones tendientes a superar eventuales restricciones, fragilidades o desvíos para evitar prácticas que distorsionen los objetivos de los planes sociales dirigidos a los menos favorecidos [10]. En base a lo argumentado, la Corte concluyó que “la negativa del Estado a brindar esta información al recurrente resulta ilegal, por no encontrar base en un supuesto normativamente previsto” [11].

La doctrina del Alto Tribunal resulta aplicable al presente caso, por cuanto el incumplimiento y la conducta omisiva del GCBA en la provisión de información pública obstaculiza el monitoreo del modo en el que se gestionan asuntos fundamentales vinculados al medio ambiente.

V.a. Normas locales vulneradas

En cuanto a la regulación en el ámbito local, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dispone que “La ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal establecido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y representativa. Todos los actos de gobierno son públicos” (cf. art. 1, CCABA), en concordancia con lo dispuesto por la CN en relación a la forma de gobierno “representativa, republicana y federal” (cf. art. 1, CN).

Al adoptar un sistema de gobierno democrático y republicano, la Constitución le otorga a la ciudadanía una función de gran trascendencia vinculada con la cosa pública, que va más allá de elegir al propio gobierno o sus representantes y que importa su derecho a recibir toda la información correspondiente a la gestión de los asuntos públicos.

Por otra parte, dentro de los derechos y garantías que reconoce la Constitución local, “[l]a Ciudad garantiza: (...) 2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura” (cf. art. 12, inc. 2, CCABA). Asimismo, la máxima norma del ordenamiento local también reconoce el derecho de acceso a la información como uno de los deberes del Jefe de Gobierno de la

Ciudad. En tal sentido, dispone que una de sus obligaciones es “[a]rbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la ciudad” (cf. art. 105, inc. 1, CCABA).

Según ha especificado la doctrina, “el acceso a la información pública en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires es un derecho bidireccional, que incluye tanto el derecho a informar cuyo titular es el sujeto activo, como el derecho a ser informado, cuyo titular es el sujeto pasivo de la relación. (...) este derecho fundamental ha sido receptado constitucionalmente con profusión y contundencia, y se le ha otorgado un rol destacado, dado que se traduce en una tutela judicial efectiva y eficaz ante eventuales reticencias de la Administración”[12].

Además de la protección constitucional, a nivel local, la Ley N° 104 (modificada por Ley N° 5.784) regula el derecho de acceso a la información pública. En su texto, reconoce que “[t]oda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no será necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo o razones que motiven la petición. Implicará la libertad de acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar y redistribuir información bajo custodia de los sujetos obligados, con las únicas limitaciones y excepciones que establece la presente ley” (cf. art. 1, Ley N° 104).

Ahora bien, la ley también dispone cuáles son los casos excepcionales en los que por alguna razón, taxativamente prevista, cede el principio general por el cual debe satisfacerse el requerimiento de información. En este sentido, dicha norma establece que “los sujetos obligados podrán exceptuarse de proveer la información solicitada

cuando se configure alguno de los siguientes supuestos: a) Que afecte la intimidad de las personas o se trate de información referida a datos sensibles en concordancia con la Ley de Protección de Datos Personales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (...); b) Que sea información protegida por la legislación vigente en materia de derechos de autor, propiedad intelectual, secreto profesional, secreto industrial o comercial que pudieren afectar el nivel de competitividad o lesionar intereses del sujeto obligado; c) Información cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial en la cual el sujeto obligado sea parte, o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación (...); d) Que se trate de información de terceros que la administración hubiera obtenido en carácter confidencial, que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero, bancario o estadístico, o que esté protegida por el secreto bancario o fiscal o estadístico; e) Que la divulgación pudiera ocasionar de manera verosímil un riesgo a la seguridad pública; f) Información de carácter judicial cuya divulgación estuviere vedada por compromisos internacionales asumidos por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; g) Información contenida en notas internas u opiniones producidas como parte del proceso previo a la toma de una decisión de autoridad pública que no formen parte de los expedientes...” (cf. art. 6, Ley N° 104).

Sin perjuicio de lo previsto por la ley, la demandada no alegó ninguna de las excepciones que enumera el texto legal ni las hizo valer a modo de justificar la imposibilidad de brindar los datos solicitados. Por tal motivo, tampoco podría válidamente alegar en esta instancia la excepcionalidad legal por cuanto no lo hizo oportunamente.

VI. PERJUICIO GENERADO A ESTA PARTE POR LA OMISIÓN

La omisión de responder por parte del GCBA y la consecuente necesidad de litigar por la información no aportada genera perjuicios tangibles a esta parte asociados con las siguientes circunstancias. Esta parte -como integrante de iniciativas de la sociedad civil organizada de investigación y solicitud de rendición de cuentas públicas- se encuentra elaborando un informe público sobre el uso de recursos públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Resulta de público y notorio conocimiento la actividad de interés público que realiza esta parte junto a organizaciones de la sociedad civil, como el Foro de Periodistas Argentinos, como en la investigación que se encuentra realizando y por la cual se efectuó el pedido que ha sido denegado. La falta de recepción a tiempo y la necesidad de litigar contra la omisión generan daños relacionados con el tiempo que insumirá tener los datos públicos. Este perjuicio se manifiesta de varias maneras, afectando la capacidad de la sociedad civil para realizar un análisis completo y oportuno sobre la materia.

1. Limitación en la Elaboración de Informes

Sin acceso a la información sobre los ingresos producidos por el Casino Flotante y el uso de los terrenos que lo rodean, la sociedad civil se ve imposibilitada de elaborar informes que analicen el impacto y la justificación de la presencia de juegos de azar. Esto limita la capacidad de los ciudadanos y organizaciones para comprender cómo se están utilizando los recursos públicos y la actual situación por la explotación del único casino existente en la Ciudad.

2. Retraso en la Difusión de Información

La ausencia de información durante el tiempo que dure el juicio, que puede promediar un año según los registros de otros casos de acceso a la información pública, significa que la sociedad civil no podrá difundir datos relevantes sobre el destino de esos terrenos y los recursos que se dejan de obtener. Esto es especialmente problemático, ya que la falta de información actualizada puede llevar a la desinformación y a la perpetuación de rumores o especulaciones infundadas sobre las actividades del gobierno.

3. Impacto en la Participación Ciudadana

La falta de información también afecta la capacidad de la sociedad civil para participar de manera activa en el debate público. La falta de datos claros sobre el ingreso de recursos por el juego representa un perjuicio significativo para esta parte. Esta situación impide que se pueda realizar un informe completo y oportuno sobre la materia, lo que genera consecuencias.

Sin acceso a estos datos no se podrá elaborar y difundir un informe completo sobre esta cuestión de manera oportuna. Esto significa que la información relevante para la ciudadanía en general no estará disponible hasta que finalice el proceso, lo cual puede tardar aproximadamente un año en promedio.

Al no contar con esta información pública, los vecinos y la sociedad civil organizada verán limitada su capacidad para participar de manera informada en el debate público y en el propio proceso legal. Sin datos actualizados, será más difícil que puedan aportar perspectivas y argumentos sólidos que enriquezcan el análisis y la toma de decisiones.

Además del tiempo que requiere cualquier tipo de proceso judicial y los daños por no contar con la información en el momento en que estaba prevista y debió ser entregada, este litigio insume recursos humanos relevantes que podrían estar destinados a otra tarea. De hecho, la finitud de los recursos hace que deba escogerse el reclamo a realizar por no poder llevar adelante todos los planteos contra vulneraciones de esta naturaleza. Son procedimientos que insumen dedicación y tiempo de labor para abogados y colaboradores.

En resumen, la imposibilidad de contar con la información solicitada representa un perjuicio significativo para la sociedad civil y el proceso legal en sí. Esta situación limita la participación informada, obstaculiza la rendición de cuentas, afecta la calidad de las decisiones y puede prolongar la duración del caso. Es fundamental que se garantice el acceso oportuno a esta información para asegurar la transparencia y el acceso a la información pública.

VII. PROCEDENCIA FORMAL DE LA DEMANDA

Esta acción es admisible por cuanto cumple con los requisitos exigidos y la vía elegida es la indicada para la efectiva tutela jurisdiccional de los derechos vulnerados, según el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, los artículos 1 y 12 de la Ley N° 104 y el artículo 2 de la Ley N° 2.145. A continuación, se justifica el cumplimiento de cada uno de esos requisitos en el caso concreto.

VI.a. Legitimación activa y pasiva

En primer lugar, en los términos del artículo 1 de la Ley N° 104 “toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no será necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo o razones que motiven la petición”. Si bien la contundencia y claridad de esta disposición es suficiente para acreditar la legitimación activa, cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación también ha dicho que la legitimación activa en la materia es amplia y se reconoce a toda persona como titular del derecho (Fallos 335:2393). Posteriormente, nuestro Máximo Tribunal sostuvo que la información pública no pertenece al Estado sino que es del pueblo y, en consecuencia, la sola condición de integrante de la comunidad resulta suficiente para justificar la solicitud. [13]

Por su parte, la Corte IDH ha expresado que el derecho de acceso a la información pública amparado por el artículo 13 de la CADH supone que la información debe ser entregada “sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal” [14].

En segundo lugar, y sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar que la solicitud de la información está estrechamente vinculada a la labor de investigación que se encuentra realizando el actor, quien es un activista reconocido en materia de derechos humanos, transparencia y participación ciudadana.

Finalmente, y en cuanto a la legitimación pasiva de la demandada, cabe señalar que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue el destinatario de las solicitudes de acceso a la información pública dirigidas por el actor. Según dispone el artículo 3 de la Ley N° 104, todos los órganos pertenecientes a la administración central son sujetos

obligados por la misma, por lo cual resulta claro que la demandada es responsable de proveer la información que se encuentra en su poder.

VI.b. Procedencia de la acción de amparo como medio judicial idóneo

Según dispone el artículo 12 de la Ley N° 104, “[e]n caso que el/la peticionante considere que su solicitud de información no hubiere sido satisfecha o si la respuesta a la requisitoria hubiere sido ambigua o parcial, podrá considerarlo como negativa injustificada a brindar información, quedando habilitada la vía de reclamo prevista en la presente ley o la Acción de Amparo ante el fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (el destacado nos pertenece).

Por su parte, el artículo 2 de la Ley N° 2.145 establece que “[l]a acción de amparo es expedita, rápida y gratuita y procede, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes de la Nación, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea parte”.

De esta forma, ante la escueta respuesta brindada por el GCBA, que no satisfizo en absoluto el pedido de acceso a la información pública cursado, quedó expedita la vía de amparo prevista por la

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (cf. art. 14, CCABA) y la Ley N° 2.145 como medio judicial idóneo frente a la omisión estatal.

La deliberada omisión por parte del GCBA de cumplir con lo solicitado por esta parte lesiona, restringe, altera y amenaza con ilegalidad manifiesta el ejercicio de este derecho constitucional y convencional y torna procedente la vía que aquí se interpone.

VII. COMPETENCIA

En atención a la calidad de la autoridad administrativa demandada, el fuero contencioso administrativo y tributario es competente para entender en la presente acción de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 2 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, el último de los cuales establece con toda claridad que “son causas contencioso administrativas a los efectos de este Código todas aquellas en que una autoridad administrativa, legitimada para estar en juicio, sea parte, cualquiera que sea su fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado. La competencia contenciosa administrativa y tributaria es de orden público”.

A fin de acreditar los hechos invocados en la presente demanda, se ofrece la siguiente prueba:

1. Prueba documental

Se acompaña la siguiente documentación:

a) Prórroga solicitada por Loteria de la Ciudad S.E. en el IF-2025-07535088-GCABA-LOTBA.

b) Respuesta brindada por Loteria de la Ciudad S.E. en el IF-2025-09379930-GCABA-LOTBA.

2. Prueba informativa

Para el supuesto e hipotético caso de que se desconozca la autenticidad de los documentos enumerados en el punto VI.1, solicito se libre oficio al Ministerio de Hacienda para que:

a) Remitan copia íntegra de las actuaciones tramitadas bajo el expediente

b) Se expidan sobre la autenticidad de los documentos aportados en la presente causa.

VIII. INTRODUCCIÓN DEL CASO FEDERAL Y CONVENCIONAL

Los argumentos reseñados indican claramente que el obrar de la demandada configura una violación de diversos derechos constitucionales, por lo que hago reserva de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia por vía del recurso de inconstitucionalidad previsto en el artículo 26 de la Ley 402 (modif. por Ley N° 6.452, BOCBA N°6.246 del 29/10/2021).

Para el hipotético caso de que el tribunal llegara a rechazar dichos planteos, y teniendo en cuenta que se halla en juego la interpretación correcta de normas de indudable naturaleza federal (artículos 1, 14, 33, y 75, inc. 22 de la CN; artículos 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros), formulo la reserva de interponer oportunamente el recurso extraordinario federal, previsto en el art. 14 de la ley 48, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, considerando que "el recurso extraordinario del art. 14 de la ley 48 tiende a asegurar la primacía de la Constitución Nacional y normas y disposiciones federales mediante el contralor judicial de constitucionalidad de leyes, decretos, órdenes y demás actos de los gobernantes y sus agentes, ratificando –si cabe– que esta Corte Suprema es el custodio e intérprete final de aquel ordenamiento superior" (Fallos 1-340; -162; 154-5).

Asimismo, encontrándose en juego derechos reconocidos en los instrumentos internacionales precedentemente mencionados, hago expresa reserva de recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

IX. PETITORIO

Por las razones de hecho y de derecho expuestas, se solicita:

a. Se me tenga por presentada como parte, y por constituido el domicilio;

- b. Se declare formalmente admisible esta acción de amparo, se declare competente el Juzgado y se corra traslado de la demanda;
- c. Se tenga por presentada la prueba documental y por ofrecida la prueba informativa;
- d. Se tenga por efectuada la introducción del caso federal y presentes las autorizaciones conferidas;
- e. Oportunamente, se haga lugar a la acción y se ordene al organismo entregar adecuadamente la información pública solicitada.

Proveer de conformidad,

SERÁ JUSTICIA.



Poder Judicial
Ciudad de Buenos Aires

Leyenda: 2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Con los siguientes adjuntos:

IF-2025-07535088-GCABA-LOTBA.pdf.crdownload (1).pdf

IF-2025-09379930-GCABA-LOTBA Respuesta a Solicitud de Información Pública – Ley 104.pdf

FIRMADO ELECTRONICAMENTE 26/03/2025 13:58:40

NINO EZEQUIEL - CUIL 20-22965105-7